AHOS ESG

GUIA EDUCATIVO

CBAM · DIAGNÓSTICO DE ENQUADRAMENTO

Minha empresa está no CBAM?

Um diagnóstico prático de produtos, códigos CN e exposição na cadeia de exportação

> Descubra se seus produtos e sua cadeia de exportação estão abrangidos pelas regras europeias.



Fotografia de fundo
K / Pexels

EDIÇÃO 1.1.0
Guia para empresas brasileiras

O que este diagnóstico vai responder



O destino e o importador precisam estar identificados. Imagem ilustrativa. Foto: Erik Mclean / Pexels

O CBAM, Mecanismo de Ajustamento Carbônico Fronteiriço, relaciona determinadas importações na União Europeia às emissões incorporadas na produção. Ele se conecta ao sistema europeu de comércio de emissões, o EU ETS.

Analise **um produto, um cliente e uma operação por vez**.[1] A empresa brasileira pode precisar fornecer dados mesmo quando a obrigação de declarar e entregar certificados cabe ao declarante autorizado na UE.

R1	**Importação abrangida** e sujeita às obrigações CBAM.
R2	**Fornecedor de precursor** em uma cadeia que chega à UE.
R3	**Isenção aplicável e confirmada**, com evidências e acompanhamento.
R4	**Sem enquadramento direto identificado** no escopo atual.
R5	**Diagnóstico inconclusivo**: faltam informações essenciais.

Quatro termos que você vai encontrar

CN

Nomenclatura Combinada: classificação aduaneira utilizada pela UE.

Precursor

Mercadoria relevante para as emissões de outro bem CBAM, conforme as regras do processo.

Emissões incorporadas

Emissões atribuídas à produção segundo os limites e métodos do CBAM.

Declarante autorizado

Entidade autorizada a cumprir as obrigações CBAM da importação.

1 Um resultado não deve ser estendido automaticamente a todos os produtos ou clientes da empresa. Regulamento (UE) 2023/956.

O que mudou para as empresas em 2026

As importações de 2026 já pertencem ao período definitivo. O calendário de certificados em 2027 não adia a necessidade de enquadrar produtos e organizar evidências.

31 DEZ 2025 — Encerramento
Termina a fase transitória, com seus relatórios trimestrais.

01 JAN 2026 — Em vigor
Começa o regime definitivo. O limite de minimis é de 50 t por importador e ano, nas condições da p. 10.

14 AGO 2026 — Orientação
Novos guias da Comissão para operadores fora da UE explicam conceitos, papéis e dados.

30 SET 2026 — Avaliação
A Comissão mantém a referência de 50 t. Os 0,87% de emissões estimadas como isentas não são um limite para empresas.

01 FEV 2027 — Aplicação futura
Início previsto da venda de certificados CBAM.

30 SET 2027 — Primeiro prazo anual
Primeira declaração anual e entrega de certificados relativos às importações de 2026.[1]

VALORES PADRÃO

Foram corrigidos pelo Regulamento de Execução (UE) 2026/1740. Consulte a versão vigente. Dados reais usados na declaração exigem a verificação aplicável; valores padrão são permitidos nas condições legais.

PROPOSTA · COM(2025) 989

A ampliação a outros produtos a jusante permanece identificada como proposta nas fontes consultadas. Alguns produtos transformados já constam do Anexo I atual.[2]

1 Os certificados relativos às importações de 2026 seguem o calendário do regime definitivo. Comissão Europeia: regime definitivo.

2 A ampliação citada permanece uma proposta nas fontes consultadas para esta edição. Comissão Europeia: legislação e guias.

Quais produtos estão abrangidos?

O ponto de partida é o Anexo I do regulamento. Ele reúne mercadorias selecionadas de seis setores, identificadas por códigos CN e descrições.[1]

Setor	Exemplo	CN / posição	Cuidado na conferência
Cimento	Clínquer	**2523 10 00**	Confira o tipo e a descrição do produto.
Ferro e aço	Parafusos e porcas	**7318**	A posição contém diferentes códigos de oito dígitos.
Alumínio	Barras e perfis	**7604**	Forma e composição orientam a classificação.
Fertilizantes	Fertilizantes nitrogenados	**3102**	Nem todo fertilizante está abrangido.
Hidrogênio	Hidrogênio	**2804 10 00**	Sem a isenção de minimis de 50 t.
Eletricidade	Energia elétrica	**2716 00 00**	Sem a isenção de minimis de 50 t.

O material não determina sozinho o enquadramento

Conter aço ou alumínio não coloca qualquer mercadoria no CBAM. Existem exclusões expressas, recortes de descrição e códigos com a indicação **“ex”**, que abrangem apenas parte da posição.

O capítulo 72, por exemplo, tem exclusões no Anexo I, incluindo sucatas da posição 7204. Também não se deve presumir que todos os fertilizantes ou artigos de alumínio sejam abrangidos.

> **Registre a comparação:** código confirmado + descrição técnica + entrada correspondente no Anexo I. Use a tabela apenas para iniciar a busca.

1 Tabela exemplificativa, não exaustiva. Posições de quatro dígitos representam grupos; a classificação concreta normalmente exige CN de oito dígitos. Regulamento (UE) 2023/956, Anexo I.

Como conferir o código CN do meu produto

A NCM brasileira e a CN europeia partem do Sistema Harmonizado, cujos primeiros seis dígitos são uma referência comum. Os oito dígitos não são automaticamente equivalentes.

01 **Descreva a mercadoria.**
Reúna composição, função, forma, processo de fabricação e ficha técnica. Nome comercial sozinho pode ser insuficiente.

02 **Use a NCM como ponto de partida.**
Compare o enquadramento no Sistema Harmonizado e os desdobramentos europeus, sem copiar os oito dígitos.

03 **Confirme a CN da importação.**
Consulte a pauta europeia e peça validação ao importador ou especialista aduaneiro. Registre a versão aplicável na data da operação.[1]

04 **Leia o Anexo I completo para esse código.**
Uma posição curta pode incluir seus desdobramentos, respeitadas exclusões expressas e recortes “ex”. Confira também a descrição.

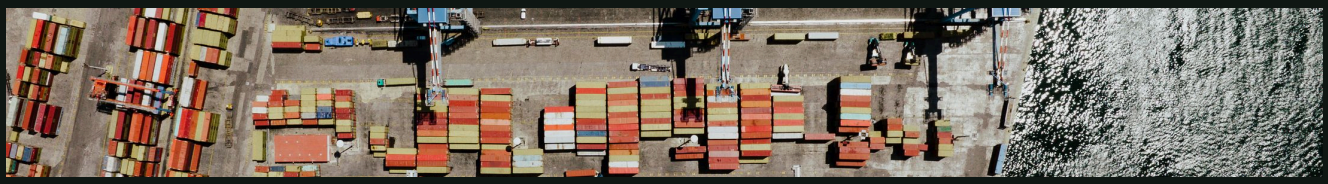
05 **Guarde a evidência.**
Arquive a consulta, a confirmação do cliente e o responsável pela análise. Reveja quando produto ou classificação mudar.

Registro mínimo
Produto e ficha técnica · NCM de partida · CN confirmado · entrada do Anexo I · fonte e data · responsável pela validação.

CN não confirmado = diagnóstico inconclusivo. A semelhança entre produtos, nomes ou códigos não substitui a classificação da mercadoria efetivamente importada.

1 Use a classificação válida na data da operação e registre a consulta. TARIC: pauta aduaneira europeia.

Como meu produto chega à União Europeia?



A operação conecta produto, logística e destino aduaneiro. Imagem ilustrativa. Foto: K / Pexels

O endereço do comprador não basta. Confirme o destino da importação, a mercadoria que entra na UE e o regime aduaneiro.[1]

01 · Exportação direta

Produtor Brasil	→	**Mercadoria** CN do produto
→		**Importador** União Europeia

Se a mercadoria está no Anexo I, avalie as condições da importação e eventuais exceções. Identifique quem cumpre as obrigações CBAM.

02 · Venda por trader

Produtor Brasil	→	**Trader** Intermediação
→		**Importador** União Europeia

A intermediação não elimina o CBAM. O trader pode reunir dados, mas não se torna automaticamente o declarante autorizado.

03 · Fornecimento de precursor no Brasil

Clínquer Fornecedor brasileiro	→	**Cimento** Produção no Brasil
→		**Importador** Cimento na UE

O fornecedor de clínquer pode participar da cadeia de dados mesmo sem exportar. Avalie o precursor e o produto final abrangido.

> **Europa não é sinônimo de UE.** Venda a cliente europeu não prova importação na União Europeia. Peça confirmação do destino, do importador e do fluxo aduaneiro.

1 A intermediação comercial não cria, por si só, uma isenção. Regulamento (UE) 2023/956.

Quem responde por cada informação?

A obrigação legal na UE e a produção de dados fora da UE são responsabilidades diferentes. Identifique as entidades envolvidas e combine a troca de informações.[1]

Ator	Papel na operação	Informação a confirmar
Produtor fora da UE	Conhece instalação, processo e produto.	Mercadoria, origem e dados de produção conforme a metodologia aplicável.
Fornecedor de precursor	Produz insumo relevante para outro bem CBAM.	Tipo, quantidade, instalação, período e emissões quando requeridas.
Trader	Intermedeia a venda e o fluxo de documentos.	Destino final, importador e canal de envio dos dados.
Importador / representante indireto	Atua na importação, conforme o arranjo legal.	CN, regime aduaneiro, identidade do importador e agregado anual para minimis.
Declarante CBAM autorizado	Cumpre as obrigações CBAM.	Declaração, emissões, verificação aplicável e entrega de certificados.

Identifique a pessoa jurídica, além do contato

Solicite a razão social do importador, seu identificador **EORI** (registro aduaneiro europeu), a entidade responsável pelo CBAM e o contato operacional. Um distribuidor, cliente ou agente comercial pode ter papel diferente do importador.

> **Incoterm sozinho não resolve a atribuição.** Confirme a estrutura da importação e da representação aduaneira. Não presuma que o cliente que paga a fatura seja o declarante CBAM.

1 Pedidos comerciais podem exigir informações adicionais. Registre separadamente o fundamento regulatório e o que foi acordado com o cliente. Comissão Europeia: guia para operadores fora da UE.

Posso estar na cadeia sem exportar?



Os dados podem começar em um fornecedor de precursor. Imagem ilustrativa. Foto: Robert So / Pexels

Sim. Um produtor brasileiro pode fornecer um precursor a outra indústria, que produz uma mercadoria abrangida e a exporta para a UE.

EXEMPLO HIPOTÉTICO · CADEIA DO CIMENTO

Clínquer
Seu produto

→

Cimento
Produto de seu cliente

→

Importação UE
Produto final abrangido

As emissões do clínquer podem integrar as emissões incorporadas do cimento, conforme as regras do processo.[1]

Insumo comum

Material usado no processo. Seu uso, por si só, não o transforma em precursor CBAM.

Precursor CBAM

Mercadoria abrangida relevante dentro dos limites do processo, segundo a definição e as regras metodológicas aplicáveis.

O que alinhar com a indústria cliente

- Qual produto final será importado na UE e qual seu CN?
- O seu produto é um precursor relevante desse processo?
- Quais quantidades, instalações e períodos precisam ser rastreados?
- Serão usados dados reais, com a verificação aplicável, ou valores padrão permitidos?

Não aplique 50 t às suas vendas de precursor. A isenção de minimis depende do agregado anual do importador na UE, relativo às mercadorias cobertas pela regra.

1 As emissões CBAM seguem limites próprios. Inventário corporativo e avaliação completa de ciclo de vida não substituem automaticamente os dados exigidos pela metodologia CBAM. Comissão Europeia: guia para operadores fora da UE.

Quais exceções precisam ser verificadas?

Exceções precisam de fundamento e evidências. O país de embarque, por exemplo, não comprova a origem da mercadoria.

Hipótese	O que verificar	Evidência essencial
Origem do Anexo III	Mercadorias originárias de Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça e territórios listados.	Origem efetiva e enquadramento na lista vigente.
Uso militar	Hipótese específica do art. 2, nas condições legais.	Destinação e documentação que comprovem a hipótese.
Hidrogênio / eletricidade	Exceções específicas de origem, geração ou zona marítima previstas no regulamento.	Local de origem ou geração e fundamento aplicável.
Regime aduaneiro	Entrada, reexportação e eventual introdução em livre prática na UE.	Declarações e condições do regime. Não é uma isenção genérica.
De minimis	Agregado anual do importador e mercadorias elegíveis.	Total, monitoramento e indicação aduaneira. Veja p. 10.

ORIGEM NÃO É PAÍS DE TRÂNSITO

Mercadoria brasileira revendida ou embarcada pela Suíça não adquire automaticamente origem suíça. Confirme a origem aduaneira.

Atenção ao aperfeiçoamento ativo na UE

Se o produto processado é introduzido em livre prática, pode haver CBAM sobre os bens originalmente abrangidos, mesmo com CN final fora do Anexo I. Reexportação requer análise das condições do regime.[1]

Ser PME, ter baixas emissões, vender por trader ou contar com acordo comercial não cria uma isenção geral.

1 A aplicação depende do regime e de suas condições; aperfeiçoamento ativo não deve ser tratado como isenção automática. Regulamento (UE) 2023/956, artigo 2.

Como funciona a regra de minimis?

50 t

Até 50 toneladas, inclusive.

Limite de massa líquida de mercadorias por importador e ano-calendário.[1]

Some as mercadorias abrangidas de **cimento, ferro e aço, alumínio e fertilizantes**, entre códigos CN e fornecedores do mesmo importador. Não são toneladas de CO_2, faturamento, limite por embarque ou por exportador.

40 t

Agregado anual confirmado: pode haver isenção, observadas as condições e a indicação aduaneira.

50 t exatas

O limite ainda não foi ultrapassado. Monitorar novas importações continua necessário.

10 + 45 = 55 t

Dois fornecedores do mesmo importador. O agregado supera o limite, mesmo com cada fornecedor abaixo de 50 t.

51 t no ano

As obrigações alcançam todas as 51 t abrangidas daquele ano, inclusive as importações anteriores à ultrapassagem.

Exemplos hipotéticos, considerando apenas mercadorias elegíveis para esta regra.

Hidrogênio e eletricidade ficam fora desta isenção. O limite de 50 t não se aplica a esses dois setores.

O que pedir ao importador

Confirmação do agregado anual, responsável pelo acompanhamento e tratamento da isenção na declaração aduaneira. Suas vendas isoladas não mostram o volume que ele compra de outros fornecedores.

Acompanhe as avaliações periódicas da Comissão antes de reutilizar este limite em outra edição.[2]

1 O antigo critério de € 150 por remessa foi substituído como regra geral de minimis. Regulamento (UE) 2025/2083.

2 A avaliação da Comissão de 30/09/2026 mantém a referência de 50 t. Revise o limite em futuras edições. Comissão Europeia: avaliação de minimis.

Árvore de decisão: qual é a minha situação?

Comece no passo 1. Siga “sim” ou “não”. Se uma informação necessária não foi confirmada, registre **R5** e a evidência pendente.

1 O código CN e a descrição foram validados?

Sim → 2

Não / não sei → **R5** Confirmar CN.

2 A mercadoria está no Anexo I?

Sim → 3

Não → **R4** Conferir regime especial.*

3 Essa mercadoria será importada na UE?

Sim, inclusive via trader → 4

Não → 3A · **Não sei** → **R5**

3A · É precursor de um produto abrangido que será importado na UE?
Sim → **R2** · **Não** → **R4** · **Não sei** → **R5**

4 Há outra exceção legal comprovada?

Sim → **R3** Registrar fundamento.

Não → 5 · **Não sei** → **R5**

5 É hidrogênio ou eletricidade?

Sim → **R1** Sem minimis de 50 t.

Não → 6

6 Qual é o agregado anual do importador?

Até 50 t, inclusive → **R3** Declarar e monitorar.

Acima de 50 t → **R1** Todo o ano.

Não confirmado → **R5** Solicitar o total do importador.

R1 Sujeita às obrigações
R2 Cadeia de precursor
R3 Isenção confirmada
R4 Sem escopo direto identificado
R5 Inconclusivo

* Se houve aperfeiçoamento ativo na UE, analise os bens originalmente abrangidos antes de concluir R4. Para R3 por minimis, confirme as condições e monitore a evolução do ano (p. 10).

Quatro casos para testar o raciocínio



Parafusos ilustram um dos casos analisados nesta página. Imagem ilustrativa. Foto: Nic Wood / Pexels

Os cenários abaixo ilustram o método. A conclusão real depende de classificação, origem, regime e informações do importador.

CASO 01 · VENDA DIRETA

Parafusos para a UE

Fabricante brasileiro exporta parafusos com CN validado na posição 7318. O importador confirma 80 t de mercadorias elegíveis no ano e não há outra exceção.

R1 · Importação sujeita. Alinhar dados com o declarante, que cumpre as obrigações CBAM.

CASO 02 · INTERMEDIAÇÃO

Perfis via trader

Perfis de alumínio da posição 7604 chegam à UE via trader. O destino é conhecido, mas ninguém confirmou o agregado anual do importador.

R5 · Inconclusivo. O trader não elimina o CBAM. Identificar o importador e verificar minimis.

CASO 03 · CADEIA NO BRASIL

Clínquer para cimento

Uma indústria vende clínquer a uma cimenteira brasileira. Ela confirma o uso como precursor de cimento abrangido que será importado na UE.

R2 · Cadeia de precursor. Mapear quantidades e dados requeridos para o produto final.

CASO 04 · MATERIAL NO PRODUTO

Máquina que contém aço

A máquina é exportada do Brasil e sua CN validada não está no Anexo I atual. Não houve aperfeiçoamento ativo na UE envolvendo bens abrangidos.

R4 · Sem escopo direto identificado. Separar pedidos comerciais de dados e acompanhar propostas futuras.

Um novo fato pode mudar o resultado. Novo código, destino, regime ou volume do importador exige reabrir a análise e atualizar o registro.

Ficha de diagnóstico por operação

Preencha uma ficha por produto, cliente e operação. Use “não confirmado” quando faltar evidência. Esta ficha não atribui pontos nem substitui a validação do enquadramento.

Empresa / responsável

Data da análise / próxima revisão

01 · Produto e classificação

Descrição técnica / referência da ficha do produto

NCM de partida / CN europeu validado

Quem validou / fonte / data

Entrada e descrição no Anexo I

Instalação produtora / origem aduaneira

02 · Cliente, cadeia e destino

Cliente / trader / contato

Destino da importação / regime aduaneiro

Precursor? Produto final / CN / uso

Importador / razão social / EORI

Declarante CBAM / representante / contato responsável

03 · Exceções e evidências

Massa líquida anual agregada do importador

Ano / fonte / responsável pelo acompanhamento

Isenção alegada / fundamento / documentos / indicação aduaneira

Resultado preliminar · marque um

☐ R1 · Sujeita às obrigações ☐ R2 · Cadeia de precursor

☐ R3 · Isenção confirmada ☐ R4 · Sem escopo direto

☐ R5 · Inconclusivo

Evidências que sustentam o resultado / pendências

Próxima ação / responsável / prazo

Do diagnóstico ao próximo passo

Transforme o resultado em uma ação verificável. Comércio exterior e sustentabilidade devem trabalhar com produção, cliente e assessoria aduaneira.

Resultado	Próximo passo	Quem envolver
R1 · Sujeita	Alinhar dados, metodologia, verificação aplicável e calendário.	Produtor, cliente e declarante autorizado.
R2 · Precursor	Confirmar produto final, limites do processo e dados necessários.	Produção e indústria que usa o precursor.
R3 · Isenção	Arquivar fundamento e evidências; monitorar alterações e volume anual.	Importador e responsável aduaneiro.
R4 · Sem escopo	Guardar a classificação e acompanhar mudanças do produto e da norma.	Comércio exterior e responsável regulatório.
R5 · Inconclusivo	Listar lacunas, atribuir responsáveis e prazo para reavaliar.	Detentor de cada informação pendente.

Quatro perguntas para enviar ao cliente

1. Qual CN será declarado e qual pessoa jurídica será o importador na UE?
2. Quem é o declarante CBAM autorizado e qual contato coordena o tema?
3. Existe isenção? Qual fundamento, evidência e confirmação do agregado anual a sustentam?
4. Quais dados, método, formato e prazo precisam ser atendidos pelo produtor e seus fornecedores?

Para organizar o compartilhamento de dados, avalie o portal O3CI.[1]

1 O registro de operadores de instalações fora da UE no portal O3CI é voluntário e recomendado pelo guia. Pode apoiar a troca de informações; não substitui a classificação nem as obrigações do declarante. Comissão Europeia: guia para operadores fora da UE.

Fontes e atualização desta edição

Os regulamentos são a base legal; os guias da Comissão explicam sua aplicação e não são juridicamente vinculantes.

01	**Regulamento (UE) 2023/956** Versão consolidada de 20/10/2025, com as alterações do Regulamento (UE) 2025/2083. Artigos 2 e 2a; Anexos I, III e VII.	Norma
02	**Regulamento (UE) 2025/2083** Simplificação e reforço do CBAM, publicado em outubro de 2025.	Norma
03	**Guidance No. 1 · Introduction to CBAM concepts** Comissão Europeia, 14/08/2026. Conceitos, regime definitivo e exceções.	Guia
04	**Guidance No. 2 · Quick guide for non-EU operators** Comissão Europeia, 14/08/2026. Operadores fora da UE, dados e precursores.	Guia
05	**CBAM De Minimis Threshold Assessment** Comissão Europeia, 30/09/2026. Avaliação do limite de 50 toneladas.	Atualização
06	**CBAM legislation and guidance** Portal oficial: correção 2026/1740 dos valores padrão e proposta COM(2025) 989.	Consulta
07	**CBAM definitive regime** Portal oficial do regime definitivo, aplicável desde 01/01/2026.	Consulta
08	**TARIC · Consulta da pauta aduaneira europeia** Consulta de códigos e medidas. Use a classificação válida na data da operação.	Consulta

Fotografias e licença de uso

K: porto e contêineres · Erik Mclean: terminal de cargas · Nic Wood: parafusos metálicos · Robert So: instalação de cimento.

Imagens gratuitas sob a licença Pexels, usadas como ilustração. Diagramas: AHOS ESG.

As disposições legais prevalecem. Este material orienta um diagnóstico preliminar e não constitui parecer jurídico nem certificação de conformidade.

Reveja a análise se mudar o produto, a classificação, o destino, o regime aduaneiro, o agregado do importador ou a legislação.

AHOS ESG · Edição 1.1.0
Conteúdo e referências: 8 de outubro de 2026.
Atualização editorial e visual: 11 de outubro de 2026.